

מסורת הש"ס

(א) לקמן טו: ג] ונשל יג: וס"ג, א] [לקמן טו: כתובות קד: ב"ב קסט:]; (ד) ב"ק ח: כתובות כג: [ע"ש]; (ה) ענין ערוך ערך הספד,

מוסף רש"י

שטר הקנאה. שקנו ממנו שאפילו לא לזה המעות שיעבר עמלו לשלם (לקמן סו:).
אחריות טעות סופר הוא. שטר שאין בו אחריות גובה מנכסים משועבדים, שלא הלוה זה מעות אלא באחריות שעבוד נכסיו והסופר טעה (כתובות קד:) אחריות שאינו כתוב בשטר אלא נכתב השטר סתם טעות ושגגת הסופר הוא וכמו שכתב בו אחריות דמי (רשב"ם ב"ב קסט:).
דאזיל ראובן ומשתעי דינא בהדיה. דבעל חוב נלקחו מחלות קרקע בדברים, אם ישלו לראונו שום תביעה על בעל חובו לומר פרעתיך, דק"ל נכס' שטעות (מ"א) דלע"ג דנקיט שטרא אי"ל אשתבע לי דלא פרעתיך בעי אשתבעי (ב"ב ח: וכניין כתובות צב:). ולא נאמר אי"ל. בעל חוב לראונו, לאו בעל דברים ידידי את. קרקע זו, שכבר יתה שמונתך והא' שעבוד שקילנא (ב"ב ח: איני טורף ממך כלום (כתובות צב:). דא"ל. ראונו, דמפקת מיניה עלי הדר. מה שאתה מוזיא משמעון יחזיר עלי, שהי קבלתי עלי אחריות (ב"ב ח:). איבא דאמרי אפילו שלא באחריות גמי. מכרה ראונו לשמעון, לא מתי אמר ליה בעל חוב לראונו לאו בעל דברים ידידי את (כתובות צב:). ויצאו עליה עסיקין. עוררין לומר שלני היא (ב"ב סו:).

ומשני **הדא הוא דחד טעמא הוא**. טעם אחד הזקיקו לרבי אלעזר

לומר את שתיאן דמשום דקאמר מחלוקת דמתניתין בשאין חייב מודה הוהק לומר שאינו גובה אפילו מצני חורין וכיון דהוצרך לסיים אצל כשהייב מודה דברי הכל יחזיר הוהק לומר לא חיישינן

לקנוינא: **שטר הקנאה**. דליכא למימר

כתב ללות ולא לזה דהא אפילו לא לזה שעבד נפשיה: ולא חיישינן **לפרעון**. אפילו אין חייב מודה דאם איתא דפרעיה מקרע הוה קרע ליה והכא קתני אע"פ שגניה מודים כו': **וכ"ש בשאינו מודה**. והא לא קשיא לר' אלעזר דהוא אמר בשאין חייב מודה לא יחזיר שום שטר הראוי לגבות דהאי דקאמר ר' מאיר יחזיר משום דלאו בר גבייה הוא: מאי **טעמיהו דרבנן**. דלמרי כי אין בו אחריות נכסים גובה אף מן המשועבדים: **אחריות טעות סופר הוא**. כשאינו כתוב בשטר סופר הוא שטעה אצל זה לא לזה לו מעותיו צלא אחריות נכסים דלא שדי אינש זוזי צכדי: שנה שפר **ושעבוד לריך לימלך**. הסופר לריך לימלך צמוכר שדה לחצירו לישאל הימנו אם יקבל עליו לכתוב בשטר המכירה שהוא שיעבד לו נכסיו למכירה זו שאם יצא בעל חובו ויטרפנה מן הלוקח שיגבה לוקח זה הקרן והשנה שהשציה צה לפני טירפא משפר עידיה שצנכסים ואם לא נמלק צו לא יכתוב שיש מוכר שאין מקבל עליו אחריות ואף אם קבל על הקרן לא קבל על השנה ואף אם קבל על שניהם לא קבל להגבותו מן העידיה אלא מן הצינוייה. אלמא לאו טעות סופר הוא דאיכא למימר אמליך ציה ולא קבל עליה: **לימא מאן דאמר הא**. משמיה דשמואל: **לא אמר הא**. ואמוראי נינהו אליבא דשמואל: **בשטרי הלואה**. טעות סופר הוא כיון דלא איכל פירות ולא מתהני מידי לא שדי זוזי צכדי לחופיה צלא אחריות וזה ימכור נכסיו וכשיצא לגבות לא ימלא כלום: **עציד אינש דוצין ארעא ליומא**. לספק יום אחד שמה לא יטרפוח ממנו ואם יטרפוח שמה לזמן מרובה ואוכל בתוך כך פירות הרצה: **ויל לשלמא**. אין כאן עוד דין שמחלת על הכל: **באחריות**. אם יטרפוח ממנו ישלם לו: **לאשטעויי דינא צכדיה**. דבע"מ ולסלקו מעל שמעון צכל טענה שיוכל לטועון ולומר פרעתיך כך וכך או כך וכך יש לי עליך תביעה ואני מעכב חוב זה תחתיו: **ולא מלי**. בע"מ למימר ליה לאו בעל דברים ידידי את צדצר זה קרקע שמעון אני נוטל אם יש לך תביעה עלי העמידני צדין: **דמפקס מיניה עלי הדר**. מה שאתה מוזיא משמעון יחזור עלי: **עסיקין**. עוררין כמו התעסקו עמו (צראה' סו:)

דוצין ארעא ליומא. לספק יום אחד שמה לא יטרפוח ממנו ואם

יטרפוח שמה לזמן מרובה ואוכל בתוך כך פירות הרצה: **ויל לשלמא**. אין כאן עוד דין שמחלת על הכל: **באחריות**. אם יטרפוח ממנו ישלם לו: **לאשטעויי דינא צכדיה**. דבע"מ ולסלקו מעל שמעון צכל טענה שיוכל לטועון ולומר פרעתיך כך וכך או כך וכך יש לי עליך תביעה ואני מעכב חוב זה תחתיו: **ולא מלי**. בע"מ למימר ליה לאו בעל דברים ידידי את צדצר זה קרקע שמעון אני נוטל אם יש לך תביעה עלי העמידני צדין: **דמפקס מיניה עלי הדר**. מה שאתה מוזיא משמעון יחזור עלי: **עסיקין**. עוררין כמו התעסקו עמו (צראה' סו:)

יגלגל עליו שצועה שלא פרע אצל לשמעון לא ישבע אלא שצועה דרבנן וצפרק הכותב

שצועה דאורייתא אלמא יש חומר בשצועה דאורייתא יותר משצועה דרבנן צנרות דולקות וגודות נפוחות כדמפרש בתשובת הגאונים ! ועוד נפקא מינה כגון שראובן פקח ובעל דברים ועוד שאינו מעיז צנרונו נגד ראובן לפי שידע שפרעו או אם יכול ראובן ללכת עמו לצ"ד הגדול ושמעון אינו יכול ונ"ע חו"ס' כתובות כג: ד"ה דינא הוא וכו'): **וַיִּצְאֻן עֲלֵיהָ עֶסְקִין**. פי' עוררין ולא אנסין מדמפליג צין מצר באחריות ללא צדכרה: **באחריות וכן מוכח פ'** שצועת העדות (שצועות דף לא. וחס) ואשר לא טוב עשה וגו' זה הלוקח שדה שיש עליה עסיקין ואי אנסין תבא עליו צרכה: **עד שרֵא החוזיק בה ב'**. תימה היכי מיירי אי גס לא נתן מעות פשיטא דיכול לחזור צו דאפילו מי שפרע ליכא ואי נתן המעות אמאי יכול לחזור צו והא קרקע נקית צכסף אם לא נעמיד צאתרא דלא קנו צכספא ועוד משהחזיק צה אינו יכול לחזור צו אצל באחריות

יכול לחזור צו אמאי יכול לחזור צו כיון שנתן מעות והחזיק כמשפט ועוד חוקה דדייש אמארי לא אשכחן צשום מקום ולמה הניח חוקה דתנן צמתני' (צ"ב ד' מ:). דנעל גדר ופרץ ועוד מאי שנה הכא ששאל מאימתי הוי חוקה יותר מצשום מקום צצמכה מקומות מוזכר חוקה ולא צעני מאימתי הוי חוקה ופירש ריב"א דמיירי כגון שקנאה צקנין גמור כגון צחליפין ולא נתן מעות וקאמר עד שלא החזיק צה חוקה דמפרש צמר הכי דייש אמארי שלא הלך לארכה ולרצצה ולא סמכה דעימה יכול לחזור צו משהחזיק צה שהלך לארכה ולרצצה אינו יכול לחזור צו אצל באחריות יכול לחזור כיון שלא נתן מעות ויש עוררים הואיל וסופו לשלם מעותיו עתה שהם צידו יעכבם וא"ש דדייש אמארי אינה חוקה גמורה אלא לראותה אם היא מיושצת על צבו וא"ת כשהחזיק צה אמאי אינו יכול לחזור צו כיון שלא נתן מעות לימא ליה שקול ארעא צוורף אפילו אינה ליה זוזי לפי המפרשים דאפילו אינה ליה זוזי מאי נסלקן ליה לצע"מ צשאר דברים וגרסין צהמוכר פירות (צ"ב ד' כג: וחס ד"ה א') אי לתנהו להנהו זוזי כו' וי"ל דהכא מצי א"ל האי ארעא אינה שזה כפי מעותי לפי שיש עליה עוררים אצל שור שנגח כיון דאיחקר שזה מעותיו שפיר:

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

יד.

מא' מעמייהו דרבנן. תימה אי שמואל ידע צרייתא דקמני אחד זה ואחד זה גובה מנכסים משועבדים א"כ היה לו לפרש המשנה כוותיה ולא הוה איתותב ואי לא ידע צרייתא מנליה דלרבנן אין צו אחריות צבי ממשעבדי וי"ל דלא ידע הצרייתא

ומי"מ אינה ליה מסצנא כדפרישית לעיל (דף יג: ד"ה צברי) דאי לא צבי ממשעבדי לא צבי נמי מצני חרי כמו לר"מ: **שעבוד צריך צימאך**. צשטרי מקח ואי לא כתבו מצני חרי נמי לא צבי אי בעל חוב טרפה לה כדאמר צסמוך אפי' שלא באחריות דלא ניחא לי דלהוי תרעומת דשמעון עלי אלמא לא הדר עליה אצל אי נגזל טרפה חוזר על הגזול אפילו צלא אחריות ואפילו ממשעבדי כיון דהוי מקח טעות הוי ליה שטר הלוואה והשמת א"ש דלא קאמר האל פירי דמיירי שצעל חוב טרפה ולית ליה פירי כדאמר לקמן (דף טו.) בעל חוב גובה את השצח שצח אין פירי לא והא ניחא נמי דלקמן (סס) אמר שמואל אמליך וכתוב שופרא ושצחא ופירי ולא קאמר שעבוד כדהכא משום דלקמן מיירי כגזול שטרפה אף צלא כתיבת שעבוד חוזר עליו ואפי' ממשעבדי והיינו טעמא כדפרישית דכיון דיש לו שטר מקח והרי מקח צעל שגזולה היתה והוי ליה שטר הלוואה דאמרין ציה אחריות טעות סופר הוא והא דאמר שמואל צחוקת הצבים (צ"ב דף מג.) המוכר שדה שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה צפני בעל חובו הא לאו הכי מעיד לו עליה אפי' נמצאת שאינה שלו משמע דלא הדר עליה התם מיירי שפירש לו צשטר שלא באחריות אצל סתמא הדר עליה: **דינא הוא דאתי ראובן**. תימה מאי נפקא מינה דהא כל מה שיוכל לטועון ראובן טוען שמעון דטוענין ללוקח ואין לומר דני"מ אי יש לצע"מ עדים שקרוצים לראובן ורחוקים לשמעון דאי טעין נמי שמעון הם פסולים דכיון דאי מפסיד שמעון הדר על ראובן כדמוכח ספ"ק דמכות (דף י.) צבי אלעא וטוציה קרוצים דערצא הוו וקא מסיק דפסולים אף ללוה ולמלוה כיון דאי לית ליה ללוה אייל צתר ערצא ומהאי טעמא נמי א"ל דני"מ אם יש לשמעון עדים שהם קרוצים לו ורחוקים לראובן דכי נמי טוען ראובן פסולים שעל פי עדותם ישאר הקרקע ציד שמעון שהוא קרוצם וכל שכן כשקנה שלא באחריות שהם פסולים שאו מרויחים לו הקרקע לגמרי וי"ל דני"מ אם אמר שמעון אין לי עדים ואין לי ראיה ואח"כ מלא עדים או ראיה שהוא אינו יכול להציא דאין הלכה כרשב"ג צראה אחרונה (סנהדרין דף לא.) וראובן יציאם א"נ כגון שצעל חוב חייב שצועה דאורייתא לראובן והשמת

דאי לית ליה ללוה אייל צתר ערצא ומהאי טעמא נמי א"ל דני"מ אם יש לשמעון עדים שהם קרוצים לו ורחוקים לראובן דכי נמי טוען ראובן פסולים שעל פי עדותם ישאר הקרקע ציד שמעון שהוא קרוצם וכל שכן כשקנה שלא באחריות שהם פסולים שאו מרויחים לו הקרקע לגמרי וי"ל דני"מ אם אמר שמעון אין לי עדים ואין לי ראיה ואח"כ מלא עדים או ראיה שהוא אינו יכול להציא דאין הלכה כרשב"ג צראה אחרונה (סנהדרין דף לא.) וראובן יציאם א"נ כגון שצעל חוב חייב שצועה דאורייתא לראובן והשמת

דאי לית ליה ללוה אייל צתר ערצא ומהאי טעמא נמי א"ל דני"מ אם יש לשמעון עדים שהם קרוצים לו ורחוקים לראובן דכי נמי טוען ראובן פסולים שעל פי עדותם ישאר הקרקע ציד שמעון שהוא קרוצם וכל שכן כשקנה שלא באחריות שהם פסולים שאו מרויחים לו הקרקע לגמרי וי"ל דני"מ אם אמר שמעון אין לי עדים ואין לי ראיה ואח"כ מלא עדים או ראיה שהוא אינו יכול להציא דאין הלכה כרשב"ג צראה אחרונה (סנהדרין דף לא.) וראובן יציאם א"נ כגון שצעל חוב חייב שצועה דאורייתא לראובן והשמת

עין משפט ונר מצוה

קיד א מיי' פ"ח מהל' גזילה ואצירה הל' א ופ"ט מהל' מכירה הל' ג ופ"ח מהל' מלוה ולוה הל' ג ובסמ"א דלא פירש שאין לו עליו אחריות סמג עשין פכ צד טוש"ע ח"מ סי' נט סעיף א וסי' קיח סעיף א וסי' רכה סעיף א:
קכז ב ג מיי' פ"ט מהל' מכירה הל' ט סמג לאון קט ועשין פכ טוש"ע ח"מ סי' רכו סעיף א:
קכז ד מיי' שס הל' צ טוש"ע שס סעיף ה:

רבינו הגנאל

והוא שמואל דאמר המוצא שטר הקנאה בשוק יחזירו לבעלים דלא חיישינן לפרעון משה"א אמרי' תיובתא לשמואל בתרתי אבל ר' אלעזר לא שמעינן ליה דאמר בהדיא דברי הכל לא חיישינן לפרעון תיובתא עליה בחדא. וק"ל ברי יוחנן דתניא ברוותיה ונדחו דברי שמואל ור' אלעזר דהא איתחובו אבל תירוצא דרב אשי ודאביי לא נדחו דהא דר' יוחנן לא הוי שטר שאין בו אחריות גבי אפי' ממשעבדי קסברי אחריות טעות סופר הוא. ומי אמר שמואל הכי והא שטר שמואל שפר שבח ושעבוד צריך לאימלוכי ביה לאו מכלל שאם לא נמלוכי ביה אין כותבין ואי לא כתיב ליה א' לא שפר ולא שבח ולא שעבוד דהוא אחריות ואי אמת אחריות טעות סופר הוא ואע"ג דלא כתב כמאן דכתב דמי אמאי לית ליה שעבוד. ופורץ לא קשיא הא דאמר אחריות דאיתוב בר איהא וכן עיליתא מאחתיה וכו' ובהא אמר שמואל צריך לאימלוכי ולית הלכתא כשמואל אלא כדאסקין לשמעתא והלכתא אחריות טעות סופר הוא בין בשטרי הלואה בין בשטרי מקח וממכר. המוכר שדה לחבירו (ס) שלא באחריות

(א) אולי י"ל ואם לא כתב ליה לית ליה לא שפר וכו'.
(ב) נראה דל"ל שלא באחריות ויאלו עליה ספקין והחזיק בה וכו'.